

SEXTO: Queda terminantemente prohibido a la Regiones Forestales y Oficinas Locales:

- a. Autorizar al titular de un aprovechamiento para que transfiriera el sobre paso de una determinada autorización a otra autorización o contrato;
- b. Autorizar permisos provisionales, extemporáneos o específicos para el aprovechamiento y/o extracción de sobrepasos.

SÉPTIMO: Los titulares de las Regiones Forestales y las Oficinas Locales del ICF quedan obligados a notificar inmediatamente a la máxima autoridad del ICF sobre los sobrepasos no autorizados o fuera de los límites de tolerancia, debiendo obligadamente, armar el expediente con el informe y dictamen técnico correspondiente, incluyendo cuando fuera posible los medios de verificación, remitiendo el mismo a la Secretaría General del ICF para continuar con su procedimiento legal y administrativos correspondiente de conformidad con la Ley los reglamentos vigentes.

OCTAVO: De todo lo actuado, se pondrá en conocimiento al peticionario, beneficiario y/o persona responsable como representante legal entre otros, cumpliendo con los plazos y formalidades que la ley establece.

NOVENO: El presente acuerdo institucional debe ser puesto en conocimiento de todos los departamentos involucrados en el presente tema, así mismo a las oficinas regionales y locales del ICF a nivel nacional.

DÉCIMO: El presente acuerdo entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

Dado en la Ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central a los tres días del mes de abril del año dos mil veintidós.

Luis Edgardo Soliz Lobo
Dirección Ejecutiva ICF

Dania María Ramírez Nájera
Secretaría General ICF

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ICF

ACUERDO No. 005-2023

EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), EN EL USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY LE CONFIERE.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República declara de interés nacional la conservación y protección de los recursos medio ambientales, así como el adecuado manejo y uso racional de los mismos, de la misma forma declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, establece que el ICF, es el Ente Ejecutor de la Política Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; en correlación con lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica.

CONSIDERANDO: Que la declaratoria de sitios de importancia para la vida silvestre, es una figura legal para el establecimiento de áreas protegidas, contenida en el artículo número 340 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; así mismo es atribución del ICF, aprobar los Acuerdos, Reglamentos, Manuales e Instructivos para realizar la gestión del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre, tomando en consideración la Ley Forestal y demás Leyes del ordenamiento jurídico vigente.

CONSIDERANDO: Que el “SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE”, con jurisdicción en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón; sobre un área marítima de 12 millas náuticas, de naturaleza jurídica nacional, con una extensión

superficial de Cincuenta y Dos Mil Setenta, Punto Sesenta (52,070.60 ha) hectáreas; siendo sus límites y colindancias las siguientes: **AL NORTE:** con el mar Caribe; **AL SUR:** con el área protegida, Parque Nacional Capiro y Calentura; **AL ESTE:** con el Municipio de Trujillo; y, **AL OESTE:** con el Municipio de Balfate.

CONSIDERANDO: Que la emisión de la Declaratoria del “**SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE**”, surge debido a que dicha área sirve como refugio a diversidad de fauna marina en las comunidades de: Guadalupe, San Antonio, Betulia, Sararia, Quinto, Plan Grande y Manatí; jurisdicción del municipio de Santa Fe, departamento de Colón; así mismo establece una gobernanza inclusiva y participativa de las comunidades locales, siendo que el recurso pesquero es una de las actividades principales como medio de vida y cadena alimentaria; misma que ofrece una estrategia de creación de zonas de recuperación pesqueras dentro del área de pesca responsable.

CONSIDERANDO: Que la emisión de la Declaratoria del “**SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE**”, entre sus objetivos tiene como fin; **1.-** Garantizar la protección de los recursos pesqueros del sitio en declaración, como zona de reproducción de varias especies marinas para las presentes y futuras generaciones; **2.-** Monitorear y evaluar el proceso de implementación del plan de protección de fauna marina del sitio en declaración; **3.-** Fomentar el uso adecuado de los recursos y ecosistemas marinos en función de su capacidad; **4.-** Protección, conservación y manejo sostenible de la biodiversidad del “**SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE**”.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los Lineamientos Para la declaratoria de Sitios de Importancia para la Vida silvestre, son áreas naturales de tenencia nacional, ejidal y/o privada con condiciones adecuadas para el mantenimiento de los organismos silvestres en peligro de extinción, endémicas y de distribución restringida; aunado a esto, es un proceso

de educación ambiental al público en general sobre el valor ecológico y económico de las mismas, ya que son tanto de interés nacional e internacional.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), como parte del proceso de la presente declaratoria, emitió **RESOLUCIÓN DE-MP-068-2023**, mediante el cual se oficializa la declaración del “**SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE**”; misma que fue motivada a solicitud de la Municipalidad de Santa Fe, en coordinación con el Centro de Estudios Marinos (CEM), Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH), ONG Fish Forever, Arrecife Mesoamericano (Rare), Mancomunidad de los Municipios del Centro de Atlántida (MAMUCA), Asociaciones de pescadores artesanales de las comunidades en el área, El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y otras instituciones afines.

POR TANTO:

En aplicación a los Artículos 1, 80 y 340 de la **Constitución de la República**; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 72 de la **Ley de Procedimiento Administrativo**; 1, 2, 21, 11 numeral 62), 14, 17, 20, 114, 115, 116 de la **Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre**; artículos 211, 324, 345 y 366 del **Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre**, Lineamientos Para la Declaratoria de Sitios de Importancia para la Vida Silvestre **Acuerdo Resolución CD-006-258-2008 y Competencias del Poder Ejecutivo**.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Declarar el “**SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE**”; **jurisdicción en el municipio de Santa Fe, departamento de Colón; República de Honduras; sobre un área superficial marítima de 12 millas náuticas, de naturaleza jurídica nacional, con una extensión superficial de Cincuenta y**

Dos Mil Setenta, Punto Sesenta (52,070.60 ha) hectáreas; por reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección de la biodiversidad de los ecosistemas marinos como un recurso estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de Honduras.

ARTÍCULO 2: Siendo que la biodiversidad de los diferentes ecosistemas son un recurso estratégico ya que coadyuvan a satisfacer necesidades en el manejo sostenible de los recursos naturales y vida silvestre; así como también es indispensable la protección de la biodiversidad, para garantizar la sostenibilidad de la inversión silvo agropecuaria nacional, las zonas de recuperación pesqueras; asegurar el cumplimiento y monitoreo de restringir los barcos industriales que incursionan en las áreas de pesca artesanal.

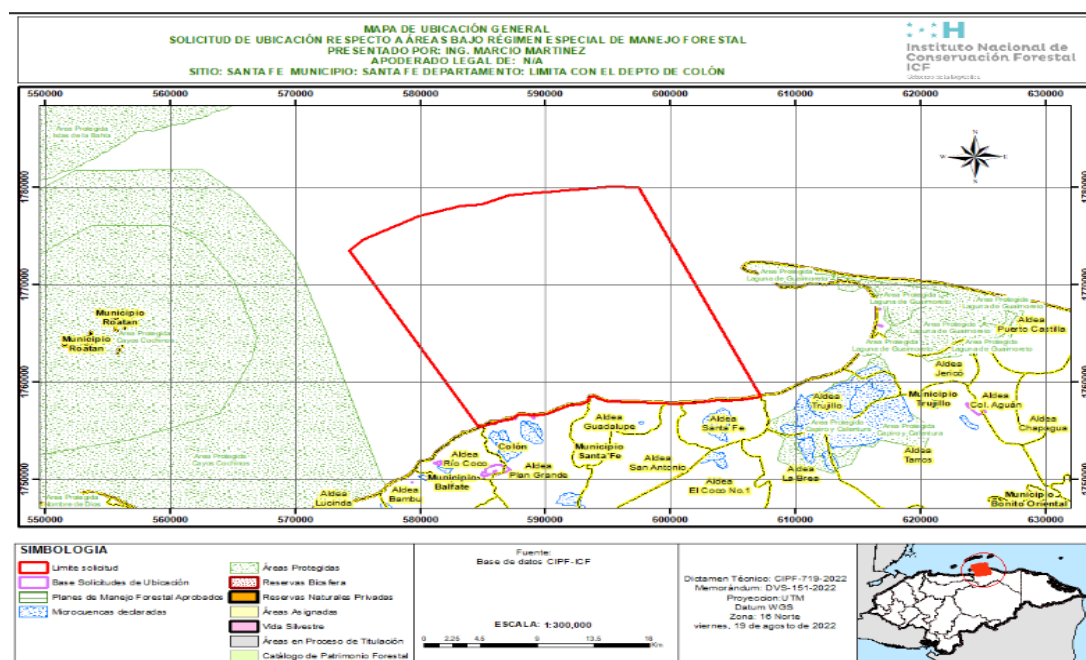
ARTÍCULO 3: Que el “SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE”; tendrá

el siguiente mapa generado por el Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF):

ARTÍCULO 4: Que el Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF), incorpore los límites en la base de datos institucional.

ARTÍCULO 5: El ICF con asesoría de las instituciones afines y organizaciones colaboradoras diseñará y aprobará el Plan de Manejo, así como el mecanismo de gobernanza del “SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE”; en aras de vincular de forma activa su gestión.

ARTÍCULO 6: Mapa de Ubicación General del “SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE MARINA SANTA FE”



ARTICULO 7: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y deberá ser publicado en la página Web del ICF. **COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.**

En la ciudad de Comayagüela, a los veintiún (21) día del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

ING. LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO
DIRECTOR EJECUTIVO ICF

ABG. DANIA MARIA RAMIREZ NAJERA
SECRETARIA GENERAL ICF